

1507284-87.2021.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... do Código Penal (ex.: prescrito o furto, continua punível a receptação da coisa subtraída). No mesmo caminho, tratando o tipo penal somente de crime, não se exige seja delito antecedente contra o patrimônio" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 843-844).

O delito antecedente ficou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507284-87.2021.8.26.0506 - controle nº 2021/001064

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2302348/2021 - 6º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO VIEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

ALEXSANDRO VIEIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, e no artigo 330, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, em data não suficientemente precisada, entre os dias 27 de agosto e 12 de setembro de 2021, adquiriu e recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, especificamente uma motocicleta da marca Honda, modelo Titan, na cor preta, sem placa, com os sinais identificadores do quadro e do motor adulterados, peças essas que compunham a Honda CBX 250 Twister de propriedade da vítima MEYRE DE OLIVEIRA BARBOSA furtada na primeira data, passando a trafegar com tal veículo automotor pelas vias desta urbe, inclusive na segunda data, sobretudo pelo Parque Ribeirão Preto, em especial pelas Avenidas Casper Libero e Pedreira de Freitas, tendo desobedecido à ordem legal de parada emanada dos agentes públicos, sendo perseguido e detido na Rua Carolina Ribeiro, altura do nº 144, no mesmo bairro. Narra a denúncia que, depois da consumação do ilícito penal patrimonial que vitimou

MEYRE, indivíduo ainda não identificado adulterou os sinais identificadores do chassi e do motor da Honda CBX 250 Twister, mediante supressão das numerações, colocando tais peças numa Honda Titan preta e sem placa. Então, o ora acusado tomou posse do referido veículo automotor de forma escusa, ciente da ilicitude de sua origem, com ele trafegando pelos logradouros deste município.

Ocorreu que, no dia 12 de setembro de 2021, enquanto pilotava a Honda Titan, o acusado avistou viatura que realizava patrulhamento rotineiro no bairro pelo qual se deslocava, despertando a atenção dos policiais militares, porque não usava capacete e porque o veículo não ostentava placa, razões pelas quais os agentes, depois de breve acompanhamento, resolveram abordá-lo, emitindo sinais tanto luminosos quanto sonoros para que estacionasse.

Aconteceu que o acusado desobedeceu a tal ordem legal e decidiu por empreender fuga, daí porque os policiais militares foram no seu encalço, obtendo êxito em detê-lo ao cair com a moto entre as Avenidas Casper Libero e Pedreira de Freitas, quando ainda tentou fugir a pé, sendo capturado logo à frente, na Rua Carolina Ribeiro, altura do nº 144.

Ato contínuo, ao examinarem a motocicleta, os policiais militares prontamente identificaram a supressão dos sinais identificadores do quadro e do motor, razão por que o acusado foi levado à delegacia para a lavratura da ocorrência, com a apreensão do veículo.

A motocicleta foi submetida a exame metalográfico, o que possibilitou a recuperação dos dados originais do motor e consequente identificação da real proprietária. A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 22 de julho de 2022 (págs. 82/83).

Pessoalmente citado (pág. 113), o acusado apresentou resposta à acusação (pág. 118 e complementação de págs. 124/125) e, diante da anuência das partes, ficou autorizado o leilão da motocicleta como sucata (item “IV” de pág. 132).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa sustentou insuficiência probatória de ser o acusado o responsável seja pela adulteração do motor, seja da placa da motocicleta, especificando que o laudo pericial indica inconsistências sequer para apurar ser o veículo corresponderia àquele alvo de subtração da vítima; nessa linha, debateu que as inconsistências tampouco permitiriam a avaliação do bem, reputando aplicável o princípio da insignificância; argumentou ausência de conhecimento pelo acusado sobre a origem ilícita da motocicleta, até mesmo porque a própria vítima abriu mão em reavê-la diante da perda das características originais; subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos termos do artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal; para o delito de desobediência, indicou ter o acusado confessado, por medo de perder o veículo utilizado para seu trabalho e também porque a falta da placa lhe poderia trazer prejuízos; no mais, reivindicou a fixação da pena no mínimo legal, a consideração da confissão como circunstância atenuante, com a imposição de regime prisional aberto, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e do direito de o acusado apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime de receptação ficou comprovada com o boletim de ocorrência (págs. 3/4), o auto de exibição/apreensão (págs. 5/6), o laudo pericial (págs. 21/27), bem como os relatos produzidos em fase inquisitorial e corroborados em juízo.

Com efeito, o delito de receptação traz como elementar a exigência de que os verbos nele elencados se relacionem com coisa que seja produto de crime. É dizer, o produto de crime constitui núcleo do tipo da figura penal.

Segundo pontifica Nucci “é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser

feito no processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptador. É o disposto expressamente no art. 108 do Código Penal (ex.: prescrito o furto, continua punível a receptação da coisa subtraída). No mesmo caminho, tratando o tipo penal somente de crime, não se exige seja delito antecedente contra o patrimônio” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 843-844).

O delito antecedente ficou evidenciado com o boletim de ocorrência (pág. 30/31), a pesquisa SINESP Infoseg (págs. 28/29) e as provas orais trazidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Meyre narrou ter sofrido a subtração com a indicação de que, ao ser comunicada pela polícia sobre a apreensão, verificou que apenas o motor correspondia à sua real motocicleta.

Gustavo Ostanello Alonso, policial militar, recordou que durante patrulhamento avistou o acusado sem capacete conduzindo a motocicleta, sem placa e, na aproximação para abordagem, houve fuga por algumas ruas do bairro quando então no cruzamento de duas avenidas o acusado não conseguiu fazer a curva e caiu; esclareceu que o acusado abandonou a motocicleta e continuou a se evadir pulando por dentro das casas até ser detido em uma delas; comentou já ter abordado o acusado em outra oportunidade na qual portava ele arma de fogo.

Fabiano Teixeira Leite, também policial militar, a par das informações prestadas por seu parceiro de corporação acima inquirido, reforçou que o acusado cruzou pela equipe – fazendo sinal de mão para irem atrás dele – sem capacete na condução de motocicleta desprovida de emplacamento e, uma vez iniciado o acompanhamento, dada ordem de parada e emitidos sinais sonoros e luminosos, no cruzamento de duas avenidas, o acusado caiu, abandonou a motocicleta, empreendeu fuga até ser localizado em uma das residências.

Interrogado, o acusado alegou que enquanto frequentava um baile funk comprou a motocicleta, já sem placa, de um rapaz chamado “Uzin”, que trabalhava com seu irmão; disse que passado um mês, exatamente na data que resultou em sua detenção, dirigia-se sem capacete à casa do vendedor para buscar a placa e evadiu-se da abordagem (sem ter percebido a ordem de parada, tampouco fez gesto com as mãos para que o perseguissem), porque teve medo de perder seu veículo de trabalho; afirmou que para a aquisição ficou combinado o valor próximo a dois mil reais e o pagamento se daria em três parcelas no valor de quatrocentos reais, além do saldo residual à parte, e como já havia quitado praticamente tudo iria receber a documentação, tanto o CRV como CRLV, também no exato dia da abordagem; declarou que, depois do ocorrido, tentou reaver o dinheiro da motocicleta, mas o vendedor teria se negado dizendo que “negócio é negócio”.

Na espécie, mostra-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, pois o motor da motocicleta, por sua própria natureza, impede tê-lo como produto de pequeno valor e, ao lado disso, o acusado ostenta habitualidade delitiva em crime de receptação, em cenário de reincidência também envolvendo motocicleta, conforme minuciosa listagem que será abordada na dosimetria, de modo a não se ter presente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, segundo recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça: “entendo inviável a incidência do princípio da insignificância, pois, em que pese o reduzido valor dos bens subtraídos, o recorrente ostenta condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (furto e roubo) e estava em gozo de liberdade provisória (com monitoração eletrônica) quando foi preso por este feito, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o que configura a sua habitualidade delitiva” (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.986.729MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/06/2022 - Info 744).

O conjunto revela fundados indícios da receptação dolosa; indícios, como se sabe, nessas hipóteses são provas válidas para acolhimento da imputação, consoante o artigo 239, do Código de Processo Penal.

Consigne-se, que o delito de receptação dolosa é cometido, em regra, na clandestinidade, distante dos olhares de possíveis testemunhas, daí porque os indícios serem suficientes para a condenação, até porque, como já disse,

exaustivamente, ausentes contra indícios.

Aplicáveis à espécie, vale citar as seguintes ementas:

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACRIM 96/240);

"PROVA INDICIARIA - Receptação - Eficácia: - O dolo no crime de receptação se prova mediante indícios, de modo que a ciência da origem ilícita da coisa pode ser inferida das exterioridades do fato." Apelação nº 1.341.259/1 - São Paulo - 5ª Câmara - Relator: Luiz Ambra - 2.12.2002 - V. U. (Voto nº 10.002) (TACrim - Ementário nº 40, ABRIL/2003 pág. 26).

"PROVA - Indícios - Receptação - Valor: - Tratando-se de receptação, os indícios adquirem especial e relevante valor, pois o crime exige a clandestinidade para a sua realização, não havendo, em regra, testemunhas." (Apelação nº 1.342.065/3 - Jacupiranga - 16ª Câmara - Relator: Almeida Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto nº 8.595) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 27).

Não se perca de vista que a apreensão da res furtiva na posse do acusado inverte o ônus da prova para justificar o vínculo com o bem de origem ilícita, o que não se verificou nos autos.

Merece atenção que o acusado apresentou em juízo versão totalmente oposta à que pretendeu expor em fase pré-processual (pág. 59), lá dizendo que a motocicleta "não era sua; Que essa moto o declarante afirma ter pego emprestada de alguns 'moleques' que estavam empinando ela na Avenida; Que no momento em que o declarante estava conduzindo a mesma, foi avistado por policiais militares e abordado por eles; Que nega envolvimento no furto e na adulteração da motocicleta, afirmando ter apenas pego ela emprestado desses 'moleques', os quais não sabe dizer o nome no momento". Desta vez de agora, pretendeu afirmar havê-la licitamente comprado em um baile funk de um rapaz com quem ajustou o pagamento em três parcelas de quatrocentos reais e curiosamente na exata data de sua abordagem seria o dia em que estava a caminho de buscar tanto a placa como os documentos, porque já teria quitado a maior parte do débito, no transcurso de um mês de quando a adquiriu.

Além da versão em muito distante com o conteúdo prestado perante a autoridade policial, o período mencionado encontra-se destoante dos dados de registro das ocorrências, pois o furto aconteceu em 27/08/2021 (pág. 30), ao passo que a abordagem se deu em 12/09/2021 (pág. 3).

Vale logo mencionar o destacado pelo Desembargador José Raul Gavião de Almeida "...se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório.

Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade..." (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.10.390742-6, Voto nº 10.943).

Incumbe observar ser desarrazoada a instabilidade das versões apresentada pelo acusado nas esferas policial e judicial. Sobre a mudança de versão na fase judicial, vale conferir precedente aplicável à espécie:

"O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a sua versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se ou até mesmo mentir. Contudo o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM-SO-11ªC.-AP 1295479/2 - Rel. Fernandes de Oliveira - j. 25.03.2002 - RT 802/600).

O manancial probatório induz, à evidência, que o conhecimento sobre a origem ilícita do bem receptados é inafastável, sobretudo porque não demonstrou a existência de relação legítima oriunda da suposta compra e venda com pessoa que não apontou qualquer dado de identificação ou de endereço, ora dizendo ter pegado a motocicleta de "moleques" que a empinavam na avenida (pág. 59), ora sustentado que "Uzin" foi o alienante, e isso tudo no contexto de a estar pilotando sem capacete,

ausente emplacamento e, tão logo ao notar a viatura, agiu com deboche aos policiais, fez pronta fuga e até abandonou o veículo na via, aquele mesmo que depois referiu que não queria perdê-lo, porque o utilizava para trabalho, contradições no todo insuperáveis.

Nessa toada:

"Receptação. Caracterizado o delito pela apreensão da res furtiva em poder do acusado, sem plausível justificativa para tanto. Prova oral coesa a apontar a responsabilidade e o dolo do agente. Pena criteriosamente fixada. Possibilidade de fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena, ante a reincidência do apelante. Negado provimento ao recurso (Ap. 990.08.041649-9, Desembargadora Relatora Luciana Leal J. Vieira - 8º Câmara Criminal - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. em 29/05/2009).

"PROVA - Receptação - Acusado surpreendido com a res - Inversão do ônus probatório: - Inteligência: art. 156 do Código de Processo Penal, art. 180, caput do Código Penal. 36(a) - Tratando-se de receptação, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, na hipótese em que o acusado é surpreendido com a res, competindo à Defesa demonstrar, com exação, a detenção inocente." (TACRIM, Apelação nº 1.327.667/1, Julgado em 10/03/2.003, 12ª Câmara, Relator: Ivan Sartori, RJTACRIM nº 64/138).

"PROVA - Receptação - Acusado, surpreendido na posse do bem produto de crime, que não apresenta nenhuma explicação razoável para tanto - Condenação: - É possível condenar por receptação o acusado que, surpreendido na posse de bem produto de crime, não apresenta nenhuma explicação razoável ou verossímil para tanto, pois, a teor do art. 156 do CPP, apreensão da res em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa, para a absolvição, demonstrar convincente versão escusatória de tal circunstância. Nesse delito nem sempre há prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos, cabendo ao julgador a busca de elementos e evidências indiretos relacionados à infração." (Apelação nº 1.401.143/8 - Atibaia - 1ª Câmara - Relator: Guilherme G. Strenger - 29.1.2004 - V. U. (Voto nº 1.043) (TACrim - Ementário nº 52, Abril/2004, pág. 24).

A versão exculpatória mostrou-se, portanto, nada crível, de forma que ficou demonstrado o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal e, a um só tempo, com prejuízo à tese defensiva de desclassificação para a modalidade culposa, prevista no parágrafo 3º, do mesmo dispositivo legal.

Na linha causal de desdobramento dos fatos, o acusado incidiu, ainda, na prática do crime de desobediência, porquanto os policiais relataram que, mesmo depois de serem emanados sinais luminosos e sonoros de parada, a reação imediata do acusado foi a de sair em fuga, somente alcançado não por eventual atitude passiva espontânea e sim ao ser localizado dentro de uma das casas pelas quais pulou para se subtrair da ação policial.

Cumpra ser observado que "a fuga com veículo automotor, isto é, o desrespeito a ordem legal de parada dos policiais militares, no caso concreto, não configura mera infração administrativa, prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro" (TJSP; Apelação Criminal 0001395-60.2017.8.26.0542; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

O assunto já teve definição em sede de Recurso Especial apreciado sobre a sistemática dos repetitivos que resultou na fixação da tese segundo a qual "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" - STJ. 3ª Seção. REsp 1.859.933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1060) (Info 732).

Há de se frisar que os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas

em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

"Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto (Precedentes do STJ; STF; e desta Corte)." (TRF 02^a R.; Acr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

Assim, subsumida a conduta do acusado e presentes os juízos de tipicidade formal e material à configuração dos crimes tais como consignados na fundamentação, passo à dosagem da pena:

Artigo 180, caput, do Código Penal

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a culpabilidade, na medida em que o acusado não apenas trafegava com simples bem produto de receptação, mas assim o fazia sem capacete, estando ausente o emplacamento, com a constatação, ainda, de supressão dos sinais externos de numerações tanto do chassi como do motor, conforme laudo pericial de págs. 21/27, contexto geral de gravidade concreta superior à insita ao tipo penal justificador do aumento de quatro meses de reclusão e dois dias-multa.

Assim, relembrada a variação de pena privativa de liberdade de um a quatro anos de reclusão, cumpre estabelecer a pena-base em um ano e quatro meses de reclusão e doze dias-multa;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a dupla reincidência (Processo nº 0003212-10.2016.8.26.0506 - 2^a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP - Art. 180, caput, do CP c.c Art. 244-B do ECA, pág. 104 com pena julgada extinta em 23/08/2021, págs. 104/105; e Processo nº 1500937-97.2020.8.26.0530 - 5^a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 105/106) cada uma servirá para majorar a pena em quatro meses de reclusão e dois dias-multa, a representar o aumento conjunto de oito meses de reclusão e quatro dias-multa e perfazendo o subtotal da pena de dois anos de reclusão dezesseis dias-multa; não se cogita em reconhecimento de confissão, por ser "inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita" (AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022);

III. Não concorrentes causas especiais de aumento, tampouco de diminuição de pena. Torno definitivo o quantum de dois anos de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a circunstância judicial e a dupla reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, o exigido a atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento, sem ofensa aos termos do verbete nº 269, súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Artigo 330, do Código Penal

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a culpabilidade, sobretudo porque antes de desatender à ordem de parada emanada em policiamento ostensivo, o acusado esboçou gesto desafiador e de deboche ao cruzar a viatura, em sinal com a mão para que viessem em sua perseguição, em atitude de “tirar onda” da corporação, conforme explicitado pelo policial Fabiano, a recrudescer a pena em quinze dias de detenção e vinte dias-multa;

Assim, relembrada a variação de pena privativa de liberdade de quinze dias a seis meses de detenção, cumpre estabelecer a pena-base em um mês de detenção e pagamento de vinte dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a dupla reincidência (Processo nº 0003212-10.2016.8.26.0506 - 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 104 com pena julgada extinta em 23/08/2021, págs. 104/105; e Processo nº 1500937-97.2020.8.26.0530 - 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 105/106) cada uma servirá para majorar a pena em quinze dias de detenção e cinco dias-multa, a representar o aumento conjunto de um mês de detenção e dez dias-multa e perfazendo o subtotal da pena de dois meses de detenção e trinta dias-multa; não se cogita em reconhecimento de confissão, já que o acusado negou o delito, dizendo que só fugiu por medo de perder seu veículo de trabalho;

III. Não concorrentes causas especiais de aumento, tampouco de diminuição de pena. Torno definitivo o quantum de dois meses de detenção e pagamento de trinta dias-multa, no valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a circunstância judicial e a dupla reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, será o da modalidade semiaberto, por ser o delito apenado com a espécie de detenção;

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno ALEXSANDRO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de dois anos de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de dezesseis dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal; outrossim, condeno-o à pena de dois meses de detenção (regime semiaberto) e ao pagamento de trinta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 330, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no termo de audiência).

Mantido solto ao longo da instrução processual, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

O leilão da motocicleta, sob a anuência das partes, já foi determinado (item “IV” de pág. 132 e e-mail de comunicação de pág. 147), devendo a autoridade policial informar, no prazo de quinze dias, o andamento nos termos definidos na decisão mencionada.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de execução, bem como comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima do crime de receptação (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA